

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 417 del 24/07/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 191 del 24/07/2023

OGGETTO:

Progetto denominato "Ecomuseo della Memoria: la Calabria di Ulisse", Cassiodoro racconta.- Legge n° 18 del 27/02/2017 - Affidamento incarico per progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Determina Avvenuta Efficacia dell'Aggiudicazione.

LOTTO CUP: C94B18000080005

LOTTO CIG: 8612698F37

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che lo sviluppo regionale e locale rappresenta un obiettivo primario per la Regione Calabria e, segnatamente, per quei territori che sono custodi di un patrimonio architettonico, artistico e culturale di elevato pregio al punto da poter diventare il volano della crescita economica degli stessi attraverso una rete di sinergie tra Enti Locali;

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala territoriale / locale per l'attuazione del programma "Magna Grecia" del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Servizio II – Programmazione strategica nazionale e comunitaria) – basato su quanto individuato dal Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 16/05/2017 n. 220. (d'ora in poi "DM MiBact 220/2017") in attuazione del programma sperimentale "Magna Grecia" istituito dall'art. 7 sexies del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito in Legge 27 febbraio 2017 n. 18, il cui obiettivo principale è quello di elevare la qualità della progettazione a livello delle amministrazioni pubbliche locali in campo culturale, anche per ambiti territoriali, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione tra risorse territoriali, attori pubblici e privati coinvolti negli strumenti gestionali e più in generale nei processi di governance partecipata delle azioni di valorizzazione culturale, e favorire così la gestione integrata e sostenibile del patrimonio culturale a diversa titolarità pubblica, anche attraverso forme di partenariati pubblico-privati;

RILEVATO che in particolare l'avviso mira a sostenere lo sviluppo di proposte progettuali presentate dai Comuni, finanziando nello specifico attività di elaborazione della progettualità, tale da pervenire alla predisposizione di progetti anche integrati di scala territoriali/locale finalizzati alla valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali ricadenti nei Comuni proponenti: Squillace (Comune capofila), Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco;

CONSIDERATO:

- che la proposta progettuale comprenderà interventi di fruizione e valorizzazione, anche ai fini turistici, di poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale dei territori della costa ionica e dei comuni dell'entroterra anche volti a valorizzare il ruolo di Matera quale porta del Mediterraneo e "Capitale europea della cultura" per il 2019;
- che il risultato atteso è quello della messa in disponibilità a beneficio dei territori, di strategie e progettualità facenti perno sulle dotazioni di patrimonio culturale, dotate di specifiche linee progettuali coerenti con le programmazioni operative dei fondi nazionali e comunitari a livello nazionale e regionale, nella prospettiva di promuovere una migliore fruizione delle risorse culturali agevolandone la sostenibilità nella loro gestione economica;
- che la proposta progettuale coinvolge cinque Comuni (Squillace Comune capofila, Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco) e tende a stabilire un'intesa tra i Comuni medesimi e all'approvazione di un protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato di progetto per l'elaborazione e l'attuazione del Progetto;

DATO ATTO che ai Comuni facenti parte del progetto hanno sottoscritto per le predette finalità appositi protocollo di intesa finalizzato ad un partenariato di progetto denominato "ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA;

PRESO ATTO della determinazione n° 297 del 01.07.2020 con quale veniva nominato RUP del procedimento di che trattasi, l'Ing. Vittorio Procopio - dipendente dell'area tecnica del Comune di Montauro;

RILEVATO CHE:

- con nota del 23/06/2022, acclarata al protocollo generale del Comune di Squillace al n° 3589 del 24/06/2022, per le motivazioni in essa contenute, l'Ing. Vittorio Procopio ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- con nota del 01/09/2022, acclarata al protocollo generale del Comune di Squillace al n° 5188 del 06/09/2022, l'Ing. Alfonso Talarico - dipendente dell'area tecnica del Comune di Girifalco, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione n° 397 del 09/09/2022 di Reg. Gen. con la quale è stato individuato e nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Protocollo di Intesa, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Alfonso Talarico - dipendente dell'area tecnica del Comune di Girifalco relativamente al progetto ;

PRESO ATTO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha finanziato la proposta progettuale nell'importo complessivo di Euro 300.000,00 di cui Euro 252.000,00 a carico del finanziamento statale ed Euro 48.000,00 a carico dei Comuni facente parte del progetto, giusta comunicazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) del 19/12/2019 prot. n° 0038371-P;

VISTA la Convenzione (DG-ABAP 28/05/2020/11 – Convenzioni Italia) regolarmente sottoscritta tra il MIBACT ed il Comune di Squillace, quale Ente capofila;

VISTA la determinazione n° 22 del 27/01/2021 di Reg. Gen con la quale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati da eseguire mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio attinente l'Architettura e l'ingegneria, per la redazione Progetto preliminare-Definitivo, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA LEGGE - N° 18 DEL 27/02/2017" per un importo previsto di € 322.245,59, oltre Cassa ed Iva, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n° 50/2016, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs n° 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la determinazione n° 354 del 11/10/2021 di Reg. Gen con la quale è stata nominata la Commissione di Gara composta dalle seguenti figure:

- Presidente: Dott. Fabrizio SUDANO - Soprintendenza ABAP per la città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia;
- Componente: Arch. Francesco VONELLA – funzionario Soprintendenza ABAP per la provincia di Catanzaro e Crotone;
- Componente: Arch. Cristiana COSCARELLA (Cosenza) – Componente esperto (Docente di Storia dell'Architettura);

PRESO ATTO che i servizi di committenza ausiliaria, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, sono stati assegnati alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l., da espletare sulla piattaforma telematica ASMECOMM;

DATO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 04.03.2021, sono pervenute n° 6 offerte, presentate dai seguenti concorrenti:

1. RAGGRUPPAMENTO - 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. - P. IVA 7025291001;
2. RAGGRUPPAMENTO - ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. / in sigla AF517SRL - P. IVA 01601780990;
3. RAGGRUPPAMENTO - STUDIO CROCI E ASSOCIATI - P. IVA 07830201005;
4. RAGGRUPPAMENTO - Zattera Angela - P. IVA 03300430109
5. RAGGRUPPAMENTO - Barone Pasquale - P. IVA 10561340588
6. RAGGRUPPAMENTO Vincenti Giovanni - P. IVA 01144200720

VISTI:

- il verbale di gara n. 1 in data 01/12/2021 in seduta pubblica relativo alla valutazione della documentazione amministrativa, che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- il verbale di gara n. 2 in data 15/03/2022 in seduta pubblica relativo alla valutazione dei soccorsi istruttori, che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- il verbale di gara n. 3 in data 19/04/2023 in seduta riservata relativo alla valutazione delle offerte tecniche, che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale di gara n. 04 del 03/05/2023, con il quale la Commissione di Gara formulava la proposta di aggiudicazione a favore del RAGGRUPPAMENTO - STUDIO CROCI E ASSOCIATI. P. IVA 07830201005 che ha acquisito un punteggio totale di 96,398 punti, per l'importo complessivo di €

176.493,91 oltre Cassa di previdenza ed IVA (se dovuta, in base ai regimi fiscali di appartenenza dei singoli Professionisti componenti il R.T.P.) in virtù del ribasso offerto del 45,23%, che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la determinazione n. 277 di Reg. Gen. del 12/05/2023 con la quale sono stati aggiudicati, sotto condizione di efficacia alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, i servizi tecnici di Progettazione preliminare-Definitiva, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA - LEGGE N° 18 DEL 27/02/2017" al RAGGRUPPAMENTO - STUDIO CROCI E ASSOCIATI. P. IVA 07830201005 per un importo di Euro 176.493,91, in virtù del ribasso offerto del 45,23%;

VISTO l'esito positivo delle verifiche sui requisiti dichiarati in sede di gara;

PRECISATO che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011, sarà cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite";

RITENUTO, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento dei servizi in oggetto;

DIVENUTA, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

DATO ATTO CHE ai sensi. Dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **8612698F37**;

DATO ATTO CHE il C.U.P. dell'investimento in parola è: **C94B18000080005**;

ATTESTATO che nella procedura derivante dal presente provvedimento non si ravvisano motivi di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;

RITENUTA ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. DI DICHIARARE la piena efficacia della determinazione n. 277 di Reg. Gen. del 12/05/2023 di aggiudicazione dei i servizi tecnici di Progettazione preliminare-Definitiva, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA - LEGGE N° 18 DEL 27/02/2017" al RAGGRUPPAMENTO - STUDIO CROCI E ASSOCIATI. P. IVA 07830201005;

2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, la gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Progettazione preliminare-Definitiva, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA - LEGGE N° 18 DEL 27/02/2017" al RAGGRUPPAMENTO - STUDIO CROCI E ASSOCIATI. P. IVA 07830201005 per un importo di Euro 176.493,91, in virtù del ribasso offerto del 45,23%;

3. DI STABILIRE che la determinazione n. 277 di Reg. Gen. del 12/05/2023, ha acquisito piena efficacia, a seguito della verifica circa il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;

4. DI STABILIRE, altresì, che qualora la comunicazione antimafia dovesse attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. ri° 159/2011, sarà cura dello scrivente dare opportuna comunicazione all'ufficio interessato, e, pertanto, viene introdotta nel contratto d'appalto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite";

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alfonso Talarico;

6. DI STABILIRE che alla presente procedura sarà data pubblicità mediante pubblicazione della determina all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.squillace.cz.it, per la durata di 15 giorni;

7. DI TRASMETTERE la presente nomina al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio, per come previsto nella convenzione regolante il finanziamento concesso;

8. DI TRASMETTERE il presente atto alla direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, ai Sindaci degli Enti dell'Unione dei Comuni, nonché ai responsabili del servizio tecnico dei medesimi Enti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to (ing. Alfonso Talarico)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. - Cod. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

f.to

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico.
(arch. Antonio Macaluso)

